Criminologie et politique criminelle

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-23

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Comprendre comment les sciences criminelles étudient le phénomène criminel : méthodes de la criminologie, grandes théories explicatives et leurs critiques, mesure de la criminalité et chiffre noir, place de la victime, triangle de la politique criminelle (prévention, répression, réinsertion), exécution des peines et réponses graduées pour les mineurs — toujours en concepts, sur des données fictives d'école.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La criminologie : objet et méthodes
• Leçon 2 — Les grandes théories explicatives du crime
• Leçon 3 — La mesure de la criminalité : statistiques et enquêtes
• Leçon 4 — La victime : la victimologie (aperçu)
• Leçon 5 — La politique criminelle : prévention, répression, réinsertion
• Leçon 6 — La pénologie : l'exécution des peines
• Leçon 7 — Délinquance des mineurs : réponses juridiques et sociales (aperçu)
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Les cours DRO-L2-05 et DRO-L2-06 t'ont appris le droit pénal : ce que la loi interdit, comment elle punit. Ce cours change de regard. La criminologie ne demande pas d'abord « que dit le texte ? », mais « que se passe-t-il dans la société ? » : qui passe à l'acte, dans quelles conditions, qui est atteint, comment les institutions réagissent, et avec quels effets. C'est une science d'observation et de discussion, au croisement du droit, de la sociologie et de la psychologie, et non une technique d'enquête : elle ne désigne ni coupables ni solutions toutes faites. Elle suppose aussi une discipline du langage : parler d'actes, de situations et de parcours plutôt que coller des identités aux personnes, car les mots du débat public fabriquent une partie du phénomène qu'ils prétendent seulement décrire.

Cette posture commande la méthode du cours. Nous étudierons des concepts et des raisonnements : comment on construit une question de recherche, comment on mesure un phénomène en partie invisible, comment une même situation peut être lue par plusieurs théories rivales sans qu'aucune ne soit déclarée victorieuse. Toutes les données chiffrées du cours sont fictives et étiquetées comme telles : elles servent à apprendre les calculs et leurs limites, jamais à décrire un pays réel. Aucun fait divers, aucune affaire, aucune statistique réelle ne sera mobilisé. Le lecteur pressé d'y trouver des récits spectaculaires sera donc déçu, et c'est assumé : l'émotion qu'un fait divers procure fait oublier la question qu'il aurait fallu poser, et ce cours choisit de former des juristes capables de discuter une politique criminelle avec des concepts et des méthodes plutôt qu'avec des exemples choisis pour frapper les esprits.

Le parcours suit une logique simple : d'abord l'outil (objet et méthodes de la criminologie), puis les explications proposées depuis deux siècles et leurs critiques, puis la mesure du phénomène et la place longtemps oubliée de la victime. Nous examinerons ensuite les réponses : le triangle de la politique criminelle — prévenir, réprimer, réinsérer —, l'exécution concrète des peines, et enfin le cas particulier des mineurs, où le statut protecteur de l'enfant commande des réponses graduées et discutées. À la fin du parcours, l'étudiant saura construire une question de recherche propre, lire une statistique pénale sans la subir, comparer des théories sans en épouser aucune, et critiquer un programme de politique criminelle en exigeant ses parts, ses moyens et son évaluation : quatre gestes qui servent bien au-delà de cette matière.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir la criminologie, la distinguer du droit pénal et de la criminalistique, et présenter ses principales méthodes avec leurs limites.
- Présenter les grandes théories explicatives du crime (classique, positiviste, sociologiques, interactionnistes) en les attribuant et en exposant leurs critiques.
- Expliquer comment se mesure la criminalité : statistiques officielles et leurs biais, chiffre noir, enquêtes de victimation et enquêtes autodéclarées.
- Décrire l'apport de la victimologie : place de la victime, victimisation primaire et secondaire, accompagnement et réparation en mécanismes généraux.
- Analyser une politique criminelle comme un arbitrage raisonné entre prévention, répression et réinsertion, en attribuant partisans et critiques de chaque pilier.
- Expliquer les logiques de la pénologie : finalités de l'exécution, milieu fermé et milieu ouvert, aménagements et alternatives en notions.
- Présenter les réponses juridiques et sociales à la délinquance des mineurs comme des réponses graduées, centrées sur le statut protecteur du mineur.

Leçon 1 — La criminologie : objet et méthodes

La criminologie est la science qui étudie le phénomène criminel dans son ensemble : les actes que la loi pénale réprime, les personnes qui les commettent, celles qui les subissent, et les réactions de la société et des institutions. Il faut la distinguer soigneusement de deux voisines. Le droit pénal, étudié dans les cours précédents, est une discipline normative : il dit ce qui doit être, définit les infractions et les peines. La criminalistique, elle, est un ensemble de techniques au service de l'enquête concrète : relever et analyser des traces pour éclairer un dossier précis. La criminologie ne juge pas et ne traque pas : elle observe, compare et cherche à comprendre des régularités.

Son objet se laisse décrire comme un triangle : l'acte, l'auteur, la victime, le tout dans un contexte social et institutionnel qui réagit. Deux précisions s'imposent d'emblée. D'une part, le « crime » du criminologue est une catégorie construite : ce qu'une loi réprime varie selon les époques et les sociétés, de sorte que le phénomène étudié dépend toujours des choix du législateur. D'autre part, la criminologie étudie aussi la réaction sociale elle-même : pourquoi certains comportements sont poursuivis avec

constance et d'autres à peine remarqués fait partie de son champ, et non un simple décor.

Ses méthodes sont celles des sciences sociales, chacune avec ses limites enseignées. L'observation directe suit des situations ou des parcours dans la durée. L'analyse de documents et de dossiers permet de reconstituer des trajectoires sans intervenir. Les entretiens et récits de vie donnent accès aux raisons que les personnes donnent de leurs actes — matériaux précieux mais partiels, car nul ne dit tout, et chacun reconstruit son passé. Les méthodes quantitatives comparent de grands ensembles : statistiques institutionnelles, enquêtes auprès d'échantillons, études de cohortes qui suivent un même groupe de personnes au fil du temps. La règle d'or du cours : aucune méthode ne voit tout le phénomène ; un résultat n'a de valeur qu'accompagné de la discussion de la méthode qui l'a produit.

L'essentiel
La criminologie observe et cherche à comprendre le phénomène criminel (acte, auteur, victime, réaction sociale) sans juger ni enquêter : elle se distingue du droit pénal, qui prescrit, et de la criminalistique, qui sert l'enquête concrète. Chaque méthode éclaire une partie du phénomène et en masque une autre.

Exemple — Grille méthodologique d'une question de recherche fictive

```
QUESTION D'ÉCOLE (fictive de bout en bout)
« Les jeunes d'un quartier fictif déclarent-ils plus
souvent des actes répréhensibles que ceux d'un autre ? »

1. HYPOTHÈSE DE TRAVAIL (à tester, non à prouver)
Les écarts déclarés tiendraient surtout aux occasions
et aux contrôles vécus, pas aux personnes elles-mêmes.
2. MÉTHODE CHOISIE
Enquête autodéclarée anonyme auprès d'un échantillon
fictif tiré au sort dans les deux quartiers fictifs,
mêmes questions, mêmes conditions de passation.
3. CE QUE LA MÉTHODE VOIT / NE VOIT PAS
Voit : des actes jamais signalés aux institutions.
Ne voit pas : ceux qui refusent de répondre, les actes
que les répondants n'osent pas déclarer même anonymement.
4. LIMITES ÉCRITES AVANT TOUTE CONCLUSION
- Échantillon d'école : aucun taux n'est généralisable.
- Déclaratif : on mesure des réponses, pas des actes.
- Comparer des contextes, jamais classer des personnes.
5. CONCLUSION AUTORISÉE
« Dans cette enquête fictive, les écarts observés sont
compatibles avec l'hypothèse » — rien de plus.
```

À retenir

• Criminologie = comprendre ; droit pénal = prescrire ; criminalistique = éclairer une enquête concrète.

• Le phénomène criminel inclut la réaction sociale : ce qui est défini, poursuivi et compté fait partie de l'objet.

• Toute méthode a un angle mort : un résultat sans discussion de sa méthode ne vaut rien.

Exercice

Un camarade affirme : « Pour connaître la vraie criminalité d'une ville, il suffit de lire les dossiers du tribunal : tout y est. » En t'appuyant sur la leçon, explique en quelques lignes pourquoi cette affirmation est méthodologiquement fausse, en distinguant ce que les dossiers montrent et ce qu'ils ne peuvent pas montrer.

✔ Corrigé

Les dossiers du tribunal ne contiennent que la partie du phénomène qui a franchi toutes les étapes du filtrage institutionnel : il faut qu'un fait soit perçu, signalé, enregistré, poursuivi, puis jugé. Tout ce qui s'arrête avant — faits non découverts, non signalés, classés sans suite — est absent par construction, et cette absence n'est pas aléatoire : elle dépend des pratiques de signalement, des priorités des services et de la confiance des victimes. Les dossiers montrent donc très bien comment l'institution traite ce qui lui parvient, et ils permettent d'étudier des parcours et des décisions. Ils ne peuvent pas montrer l'ampleur du phénomène ni sa répartition réelle dans la population. Dire « tout y est » confond la criminalité traitée avec la criminalité tout court : c'est précisément la confusion que la leçon 3, sur la mesure et le chiffre noir, apprendra à démonter. Réflexion pédagogique sur des données fictives — la criminologie décrit et discute, elle ne juge ni les personnes ni les situations réelles.

Leçon 2 — Les grandes théories explicatives du crime

Première lecture, la plus ancienne : l'école classique, déjà croisée en DRO-L1-17 avec Beccaria. Elle postule un individu libre et calculateur, qui compare les avantages espérés d'un acte et le risque de la peine ; la réponse tient alors dans une peine certaine, mesurée et connue d'avance. Le positivisme qui suit renverse le postulat : pour ses auteurs, l'acte serait déterminé par des facteurs qu'il faudrait découvrir par l'observation. C'est dans ce courant que s'inscrit Cesare Lombroso, médecin italien qui prétendit reconnaître le « criminel-né » à des traits physiques hérités d'un passé lointain. Cette thèse est aujourd'hui unanimement tenue pour une erreur historique : sa méthode était biaisée — il comparait des personnes déjà enfermées à des groupes mal choisis — et aucune mesure sérieuse n'a confirmé ses prétendus signes. On l'étudie comme on étudie une erreur fondatrice : elle a lancé l'observation empirique, tout en montrant comment une méthode fautive peut habiller des préjugés en science.

Les lectures sociologiques déplacent ensuite le regard de l'individu vers la société. Émile Durkheim soutient qu'une société sans aucun écart à ses règles est impossible, et que l'écart révèle l'état des normes communes : quand les repères collectifs se brouillent durablement, il parle d'anomie. Robert Merton reformule l'idée : quand une société valorise fortement des buts — réussir, posséder — tout en laissant à certains des moyens légitimes très inégaux d'y parvenir, il naît une tension qui rend l'écart plus probable pour ceux que les voies légitimes laissent au bord du chemin. Edwin Sutherland ajoute une lecture par l'apprentissage : les conduites, y compris déviantes,

s'apprennent dans les relations proches, par imitation et par les définitions que l'entourage donne de la règle ; il est aussi celui qui a forgé la notion de criminalité en col blanc pour rappeler que les atteintes commises dans l'exercice de fonctions respectées échappent souvent au regard.

Deux lectures plus récentes changent encore de question. Les théories du contrôle social, associées notamment à Travis Hirschi, demandent non pas « pourquoi certains passent à l'acte ? » mais « pourquoi la plupart des gens s'en abstiennent-ils ? » : parce que des liens — attachement aux proches, engagement dans des activités, investissement dans une réputation — rendent l'écart coûteux pour celui qui les romprait. La théorie de l'étiquetage, associée à Howard Becker, déplace le regard vers la réaction : un acte ne devient « déviance » que lorsque les autres le définissent et le sanctionnent comme tel, et l'étiquette ainsi posée peut enfermer la personne dans le rôle qu'on lui assigne. Aucune de ces lectures n'est une vérité établie : chacune éclaire un pan du phénomène, chacune a ses critiques — déterminisme pour les unes, difficulté à expliquer les actes graves pour l'étiquetage, risque d'excuser ou de stigmatiser pour toutes. La leçon les présente donc comme des instruments de pensée rivaux et complémentaires, à manier avec prudence.

L'essentiel
Quatre familles de lectures, aucune victorieuse : le calcul libre (école classique), le déterminisme observé (positivisme — dont Lombroso, théorie historique réfutée), les tensions et apprentissages sociaux (Durkheim, Merton, Sutherland), et enfin le contrôle social et l'étiquetage (Hirschi, Becker), qui interrogent la conformité et la réaction autant que l'acte.

Exemple — Un même fait sobre et fictif, lu par quatre écoles — sans trancher

```
FAIT D'ÉCOLE (entièrement fictif, volontairement sobre)
Dans un dépôt de marchandises fictif, des produits
manquent à l'inventaire. Un employé du dépôt est mis
en cause pour s'être approprié une partie de ces biens.
Aucun autre détail : le raisonnement porte sur les lectures.

LECTURE CLASSIQUE
L'employé aurait calculé : gain espéré élevé,
risque perçu faible. Levier discuté : rendre la peine
plus certaine et le contrôle plus visible.
LECTURE « TENSION » (Merton, reformulée)
Écart entre les buts valorisés autour de lui et ses
moyens légitimes jugés bloqués. Levier discuté :
rouvrir des voies légitimes crédibles.
LECTURE « APPRENTISSAGE » (Sutherland, reformulée)
Des conduites et des justifications apprises dans
un entourage proche. Levier discuté : les relations
et les définitions de la règle qui circulent au travail.
LECTURE « ÉTIQUETAGE » (Becker, reformulée)
Que produit la réaction ? Si l'affaire devient une
étiquette durable, elle peut fermer les portes légitimes.
Levier discuté : proportionner la réaction, garder
une voie de retour.

AUCUNE CONCLUSION IMPOSÉE : chaque lecture propose
un levier différent — c'est leur comparaison qui instruit.
```

À retenir

• Lombroso = théorie historique réfutée : méthode biaisée, aucun signe confirmé ; on l'étudie comme une erreur fondatrice, jamais comme un savoir.

• Durkheim (anomie), Merton (tension buts/moyens), Sutherland (apprentissage, criminalité en col blanc) : le social avant l'individu.

• Contrôle social (Hirschi) et étiquetage (Becker) : pourquoi l'on se conforme, et ce que la réaction elle-même produit.

Exercice

Dans le fait d'école de l'exemple, un étudiant conclut : « L'explication est simple : cet employé était un criminel-né, cela se voyait. » Rédige une réponse courte qui explique pourquoi cette conclusion est doublement fautive : sur la théorie invoquée d'abord, sur la démarche criminologique ensuite.

✔ Corrigé
Sur la théorie d'abord : le « criminel-né » de Lombroso est une thèse réfutée. Elle prétendait lire la criminalité dans des traits physiques, mais ses comparaisons étaient biaisées et aucune mesure sérieuse n'a jamais confirmé l'existence de tels signes ; affirmer « cela se voyait » ne fait que répéter le préjugé que la recherche a précisément écarté. Sur la démarche ensuite : la criminologie ne conclut jamais d'un cas unique à une nature de personne. Un fait isolé ne permet pas de choisir entre les lectures — calcul, tension, apprentissage, réaction — qui exigeraient des observations comparées, des parcours, des contextes. La conclusion de l'étudiant commet donc les deux fautes que ce cours combat : prendre une théorie morte pour un savoir, et transformer une étiquette en explication. Réflexion pédagogique sur des données fictives — la criminologie décrit et discute, elle ne juge ni les personnes ni les situations réelles.

Leçon 3 — La mesure de la criminalité : statistiques et enquêtes

Compter la criminalité semble simple ; c'est un des problèmes les plus délicats des sciences sociales, car une grande partie du phénomène échappe par nature à l'observation. Les statistiques officielles — faits constatés par les services, affaires traitées par les juridictions — ne mesurent pas directement les actes commis : elles mesurent le produit d'une chaîne. Pour qu'un fait entre dans un tableau, il faut qu'il soit perçu, qu'une victime ou un témoin le signale, qu'un service l'enregistre selon ses catégories, puis qu'il soit transmis et compté. Chaque maillon filtre : certains faits ne sont jamais signalés, d'autres sont requalifiés, d'autres encore dépendent des priorités et des moyens des services à un moment donné.

L'écart entre les faits commis et les faits enregistrés porte un nom central dans ce cours : le chiffre noir. Il n'est ni uniforme ni mystérieux : il varie selon la nature des faits et selon la propension des victimes à signaler, qui dépend elle-même de la confiance dans les institutions, de la gravité perçue, de la crainte de représailles ou de démarches jugées inutiles, et parfois de la proximité entre la victime et l'auteur. Il en résulte un piège d'interprétation majeur, à retenir pour toujours : une hausse des faits enregistrés peut signifier une hausse des actes, mais aussi une meilleure propension à signaler, une campagne d'enregistrement plus active, ou un changement de catégorie de comptage. Lire une statistique pénale sans interroger sa fabrication, c'est se condamner à la commenter au lieu de la comprendre.

Pour corriger une partie de ces angles morts, les criminologues ont construit deux instruments d'enquête. Les enquêtes de victimation interrogent un échantillon de population : avez-vous été victime de tel fait pendant la période de référence, l'avez-vous signalé, et pourquoi ou pourquoi pas ? Elles font apparaître une partie du chiffre noir et documentent les raisons du non-signalement. Les enquêtes autodéclarées interrogent, sous anonymat, sur les actes que les répondants reconnaissent avoir commis ; elles éclairent notamment les conduites qui ne laissent ni victime identifiée ni trace institutionnelle. Aucun de ces instruments n'est parfait : mémoire défaillante, répondants injoignables, réticence même sous anonymat,

échantillons imparfaits. La démarche correcte consiste donc à croiser les sources — statistiques officielles, victimation, autodéclaration — et à n'accepter une tendance que si elle survit à ce croisement.

L'essentiel
Les statistiques officielles mesurent une chaîne (percevoir, signaler, enregistrer, compter), non les actes eux-mêmes. Le chiffre noir est l'écart entre faits commis et faits enregistrés. Enquêtes de victimation et enquêtes autodéclarées corrigent une partie de cet angle mort ; croiser les sources reste la règle.

Exemple — Mini-enquête de victimation fictive — calculs d'école revérifiés

```
ENQUÊTE D'ÉCOLE — DONNÉES ENTIÈREMENT FICTIVES
(quartier inventé, période de référence d'école ;
ces chiffres ne décrivent aucun lieu réel)

Échantillon interrogé ..................... 500 personnes
Déclarent au moins une victimation ....... 80 personnes
Taux de victimation dans l'échantillon :
80 / 500 = 16 % des répondants

Parmi ces 80 victimations déclarées :
Signalées par une plainte ............... 30
Jamais signalées ....................... 50
Taux de plainte : 30 / 80 = 37,5 %
Part non signalée (estimation du chiffre noir
DANS CETTE ENQUÊTE) : 50 / 80 = 62,5 %

Registre officiel fictif de la même zone : 30 plaintes
— exactement les 30 signalées : le registre « voit »
les 30, l'enquête révèle les 50 autres.

LECTURE CORRECTE
« Dans cette enquête fictive, une majorité des
victimations déclarées n'a pas été signalée. »
LECTURE INTERDITE
« La criminalité du quartier est de 16 % » :
échantillon d'école, déclaratif, non généralisable.
```

À retenir

- Une statistique pénale est un produit institutionnel : avant de l'interpréter, demander comment elle a été fabriquée.
- Le chiffre noir varie selon les faits et selon la propension à signaler : il se discute, il ne se devine pas.
- Victimation et autodéclaration sont des correctifs imparfaits : la tendance solide est celle qui survit au croisement des sources.

Exercice

Dans l'enquête d'école de l'exemple, un commentateur affirme : « Le taux de plainte de 37,5 % prouve que les services enregistrent mal les plaintes. » Explique pourquoi

ce raisonnement est faux : que mesure exactement le taux de plainte calculé, et quelles autres explications le chiffre noir peut-il recevoir dans une enquête de victimation ?

✔ Corrigé
Le taux de plainte calculé mesure une décision des victimes, non un comportement des services : sur 80 victimations déclarées dans l'enquête, 30 ont donné lieu à une plainte, soit 37,5 %. Il ne dit rien de la manière dont les services traitent les plaintes qu'ils reçoivent — pour le savoir, il faudrait d'autres données, par exemple comparer les plaintes déposées aux plaintes enregistrées, ce que cette enquête fictive ne fait pas. Le chiffre noir estimé (les 50 victimations non signalées) peut recevoir plusieurs explications non exclusives : fait jugé trop léger par la victime, absence de préjudice ressenti, résolution directe entre les personnes, démarches perçues comme longues ou inutiles, crainte de la réaction de l'entourage ou de l'auteur, méconnaissance du lieu où signaler. C'est précisément pour documenter ces raisons que les enquêtes de victimation demandent « pourquoi n'avez-vous pas signalé ? » : le chiffre noir est un objet d'étude, pas un procès à instruire contre qui que ce soit. Réflexion pédagogique sur des données fictives — la criminologie décrit et discute, elle ne juge ni les personnes ni les situations réelles.

Leçon 4 — La victime : la victimologie (aperçu)

Pendant longtemps, les sciences criminelles ont travaillé avec deux personnages : l'auteur et l'État qui le poursuit. La victimologie, branche de la criminologie née au milieu du siècle dernier, a fait entrer le troisième : la victime. Son apport n'est pas seulement humanitaire, il est analytique. Étudier les victimes, c'est comprendre quelles situations exposent, comment les faits sont vécus et signalés — on a vu en leçon 3 que les enquêtes de victimation sont nées de ce regard — et comment les institutions traitent celles et ceux qu'elles sont censées protéger. La victimologie ne cherche ni coupables de substitution ni circonstances atténuantes automatiques : elle décrit des parcours et des besoins.

Une distinction structure le champ : la victimisation primaire désigne l'atteinte elle-même et ses conséquences directes — préjudice matériel, atteinte à la tranquillité, bouleversement du sentiment de sécurité, démarches imposées. La victimisation secondaire désigne ce que le parcours institutionnel peut ajouter à cette atteinte : être mal informé, répéter son récit à de multiples interlocuteurs, attendre sans nouvelles, se sentir mis en doute ou traité comme un simple témoin de sa propre affaire. Cette seconde victimisation n'est pas une fatalité : elle dépend de l'organisation de l'accueil, de l'information et de l'accompagnement, donc de choix institutionnels que la recherche peut évaluer et que la politique criminelle peut corriger.

Les réponses se décrivent en mécanismes généraux. L'information d'abord : connaître ses droits, l'état de sa procédure, les voies de recours. L'accompagnement ensuite : associations d'aide aux victimes, soutien psychologique et social, aide dans les démarches — autant de relais qui ne se substituent ni au juge ni à l'enquêteur. La réparation enfin, qui prend plusieurs formes : réparation financière par la décision de

justice ou par des mécanismes de solidarité lorsqu'ils existent, réparation symbolique par la reconnaissance du statut de victime, et, dans des cadres strictement volontaires et encadrés, les démarches dites réparatrices où la rencontre et la parole peuvent être proposées sans jamais être imposées. La leçon retient une boussole : à chaque étape, demander ce que le dispositif fait à la victime, et pas seulement ce qu'il fait de l'auteur.

L'essentiel
La victimologie étudie la victime comme un acteur à part entière du phénomène criminel : atteinte subie (victimisation primaire), effets du parcours institutionnel (victimisation secondaire), et réponses en trois mécanismes — informer, accompagner, réparer — dont la qualité se mesure du point de vue de la victime.

Exemple — Dossier victime fictif — un parcours d'accompagnement en étapes relatives

```
DOSSIER D'ÉCOLE (personne et faits entièrement fictifs)
Mme A., commerçante fictive, déclare le vol simple
de marchandises dans son magasin fictif.
Le dossier suit SON parcours, pas celui de l'auteur.

ÉTAPE 1 — SIGNALEMENT
Accueil : récit recueilli une fois, de façon complète.
Point de vigilance : éviter les répétitions inutiles
du récit à chaque interlocuteur (victimisation
secondaire en germe).
ÉTAPE 2 — INFORMATION
Droits expliqués simplement : suite de la procédure,
voies de constitution de partie au dossier, relais
associatifs existants. Document écrit remis.
ÉTAPE 3 — ACCOMPAGNEMENT
Association d'aide fictive : point régulier sur
l'avancement, aide aux démarches administratives
liées au préjudice (assurance fictive, inventaires).
ÉTAPE 4 — RÉPARATION
Préjudice documenté et chiffré par la victime
(marchandises, jours de fermeture) ; la décision
de justice statuera selon les règles applicables.
ÉTAPE 5 — CLÔTURE DU PARCOURS
Bilan avec la victime : ce qui a aidé, ce qui a
manqué — matière première pour évaluer le dispositif.

À AUCUNE ÉTAPE la victime n'a été invitée à « comprendre »
l'auteur ni à participer à une rencontre non souhaitée.
```

À retenir

- Victimisation primaire : l'atteinte et ses conséquences ; victimisation secondaire : ce que le parcours institutionnel peut y ajouter.
- Informer, accompagner, réparer : trois mécanismes distincts, aucun ne remplace les deux autres.

• Les démarches réparatrices sont volontaires et encadrées : jamais une obligation faite à la victime.

Exercice

Dans le dossier d'école de l'exemple, imagine qu'à l'étape 2, Mme A. apprenne par hasard, des semaines plus tard et par un tiers, que sa plainte a été classée, sans en avoir jamais été informée. Analyse cette situation avec les notions de la leçon : de quelle victimisation s'agit-il, et quel mécanisme de réponse a fait défaut ?

✔ Corrigé
Il s'agit d'une victimisation secondaire caractérisée : le préjudice ne vient pas du fait initial mais du fonctionnement du parcours — silence institutionnel, nouvelle apprise par un tiers, sentiment d'être tenue à l'écart de sa propre affaire. Le classement lui-même peut être juridiquement fondé ; ce qui blesse ici, c'est l'absence d'information, c'est-à-dire le premier des trois mécanismes de réponse : informer. La victime privée de l'état de sa procédure ne peut ni exercer utilement ses voies de recours, ni clore psychologiquement l'épisode, ni même évaluer si une démarche réparatrice lui conviendrait. La leçon en tire sa boussole : la qualité d'un dispositif de traitement des victimes se mesure à des gestes simples et vérifiables — une information donnée en temps utile, par le bon canal, dans des mots compréhensibles — autant qu'aux décisions rendues sur le fond. Réflexion pédagogique sur des données fictives — la criminologie décrit et discute, elle ne juge ni les personnes ni les situations réelles.

Leçon 5 — La politique criminelle : prévention, répression, réinsertion

La politique criminelle est l'ensemble des choix qu'une société fait, par ses lois, ses institutions et ses budgets, pour répondre au phénomène criminel. Ce cours la présente comme un triangle à trois piliers, car aucun ne suffit seul et chacun corrige les angles morts des autres. Le premier pilier, la prévention, agit avant le passage à l'acte. On y distingue deux logiques : la prévention sociale, qui s'attaque aux conditions de vie et aux parcours — éducation, insertion, soutien aux familles, accès aux activités — et la prévention situationnelle, qui modifie les occasions : concevoir des lieux, des procédures et des organisations qui rendent l'acte plus difficile, plus visible ou moins profitable. Ses partisans soulignent qu'un fait empêché ne fait ni victime ni auteur ; ses critiques objectent des effets lents, difficiles à mesurer, et, pour la prévention situationnelle, un risque de simple déplacement du problème vers des cibles moins protégées.

Le deuxième pilier, la répression, est la réponse pénale étudiée dans les cours de droit pénal : poursuivre, juger, sanctionner. Ses finalités ont déjà été discutées — rétribution, dissuasion, neutralisation temporaire, amendement — et la criminologie y ajoute une question empirique : que sait-on de ses effets réels ? La recherche discute notamment l'idée que la certitude d'être identifié et poursuivi dissuaderait davantage que la sévérité abstraite des peines, et elle rappelle les coûts propres de la sanction : rupture des parcours, stigmatisation, effets sur les proches. Ses partisans défendent la

répression comme l'expression nécessaire de la règle commune et de la reconnaissance des victimes ; ses critiques soutiennent qu'utilisée seule, elle traite les conséquences sans toucher aux conditions, et qu'elle peut aggraver ce qu'elle prétend réduire lorsqu'elle enferme les personnes dans l'étiquette étudiée en leçon 2.

Le troisième pilier, la réinsertion, regarde l'après : toute personne sanctionnée, sauf exception, revient vivre dans la société, et la question est de savoir dans quel état. Ses mécanismes sont concrets : préparation de la sortie, continuité des soins et des démarches, accès au logement, à la formation et au travail, accompagnement dans la durée. Ses partisans y voient le seul investissement qui protège durablement les victimes futures ; ses critiques craignent qu'on y lise une complaisance envers les auteurs et demandent que l'effort consenti aux victimes demeure prioritaire et visible. La leçon ne tranche pas entre ces plaidoyers : elle apprend à lire tout programme de politique criminelle en demandant quelle part il fait à chaque pilier, avec quels moyens, et comment il prévoit de mesurer ses propres effets — car une politique qui ne s'évalue pas se contente de se proclamer.

L'essentiel
Prévenir (agir sur les conditions et les occasions), réprimer (répondre par la sanction, sous le regard empirique de ses effets), réinsérer (préparer le retour dans la société) : la politique criminelle est un arbitrage raisonné entre ces trois piliers, dont chacun a ses partisans, ses critiques et ses coûts propres.

Exemple — Dossier de politique locale fictif — un arbitrage entre les trois piliers, budget d'exercice bouclé

```
DOSSIER D'ÉCOLE — COMMUNE FICTIVE DE KANDARA
Budget d'exercice fictif : 12 000 000 (unités d'exercice)
à répartir entre les trois piliers + évaluation.

PRÉVENTION SOCIALE ..................... 4 800 000
Soutien scolaire et activités encadrées pour
les jeunes du quartier fictif, médiation de voisinage.
Part du budget : 40 %
PRÉVENTION SITUATIONNELLE .............. 2 400 000
Éclairage des abords du marché fictif, organisation
des parkings, procédures de caisse sécurisées
pour les commerces volontaires.
Part du budget : 20 %
RÉINSERTION ............................ 3 600 000
Ateliers de formation et accompagnement vers
l'emploi pour des personnes en fin de parcours
de sanction, relais associatif fictif.
Part du budget : 30 %
ÉVALUATION ............................. 1 200 000
Enquête locale fictive avant/après, indicateurs
écrits dès le départ. Part du budget : 10 %

BOUCLAGE : 4 800 000 + 2 400 000 + 3 600 000
+ 1 200 000 = 12 000 000 — et 40 + 20 + 30 + 10 = 100 %.
La répression n'apparaît pas comme une ligne : elle
relève des institutions de l'État, non du budget communal
fictif — le dossier le dit au lieu de le cacher.
```

À retenir

- Prévention sociale (les conditions) et prévention situationnelle (les occasions) : deux logiques distinctes, deux critiques distinctes.
- La répression se discute aussi empiriquement : certitude de la réponse, coûts de la sanction, effets d'étiquette.
- Réinsertion = préparer un retour qui aura lieu de toute façon ; une politique crédible dit ses parts, ses moyens et son évaluation.

Exercice

Un élu fictif propose de consacrer la totalité du budget d'exercice de la commune fictive à la seule prévention situationnelle, au motif que « c'est la seule dont on voit les effets tout de suite ». Discute cette proposition avec le triangle de la leçon : ce qu'elle a de recevable, et ce qu'elle laisse de côté.

✔ Corrigé
La proposition a un noyau recevable : la prévention situationnelle produit des effets rapides et observables — un abords de marché mieux éclairé et organisé modifie immédiatement les occasions — et l'élu a raison d'exiger des effets visibles plutôt que des promesses. Mais le tout-situationnel laisse de côté l'essentiel du triangle. D'abord, l'effet de déplacement, critique classique : rendre une cible plus difficile peut reporter les actes vers des cibles moins protégées au lieu de les réduire. Ensuite, la prévention sociale — parcours scolaires, médiation, insertion — agit sur les conditions qui produisent les situations, avec des effets plus lents mais plus profonds ; la supprimer, c'est renoncer à traiter les causes au nom du seul délai de visibilité. Enfin, sans ligne d'évaluation ni pilier de réinsertion, la commune ne saurait ni si son dispositif fonctionne, ni ce que deviennent les personnes déjà sanctionnées qui reviennent y vivre. Le raisonnement de politique criminelle ne consiste pas à choisir un pilier préféré, mais à justifier une répartition : c'est exactement ce que le dossier d'école, avec ses quatre lignes bouclées, apprend à faire. Réflexion pédagogique sur des données fictives — la criminologie décrit et discute, elle ne juge ni les personnes ni les situations réelles.

Leçon 6 — La pénologie : l'exécution des peines

La pénologie est la branche des sciences criminelles qui étudie les peines non plus au moment où le juge les prononce, mais au moment où la société les exécute. Ce déplacement du regard change les questions : à quoi sert concrètement une sanction pendant qu'elle s'accomplit ? Les finalités déjà rencontrées — rétribuer, dissuader, protéger temporairement la société, amender — y sont discutées à l'épreuve du réel : une peine n'exerce ses effets que par la manière dont elle est vécue, encadrée et préparée. La pénologie observe donc des organisations, des parcours et des résultats, et elle évalue : telle modalité d'exécution prépare-t-elle mieux le retour à la vie libre qu'une autre, à type de public comparable ?

Deux logiques structurent le champ. Le milieu fermé exécute la privation de liberté dans un établissement : logique de séparation temporaire, dont les partisans soulignent la protection immédiate et la lisibilité de la sanction, et dont les critiques décrivent les effets propres — rupture des liens familiaux et professionnels, apprentissage entre pairs des conduites que l'on voulait éteindre, difficulté du retour. Le milieu ouvert exécute la sanction dans la société, sous contrôle et obligations : travail d'intérêt général, qui fait accomplir une tâche utile au profit de la collectivité ; probation, qui accompagne et contrôle la personne dans son milieu de vie ; placement sous surveillance électronique, qui contrôle des présences et des horaires sans enfermement. Ces mécanismes sont ici nommés comme des notions générales discutées dans de nombreux systèmes, sans que le cours affirme ni leurs conditions ni leur place exacte dans un droit donné : ce sont des idées d'exécution, à confronter ensuite aux textes nationaux étudiés ailleurs.

Deux débats traversent la pénologie contemporaine et doivent être présentés comme tels. Le premier concerne les aménagements de la privation de liberté — exécution progressive, sorties préparées, libération conditionnelle comprise comme une liberté sous conditions et sous contrôle, révocable en cas de manquement : ses partisans y

voient un instrument de retour graduel, plus sûr qu'une sortie sans transition ; ses critiques y voient un risque d'inégalité de traitement et d'insécurité s'ils sont mal encadrés. Le second concerne la surpopulation des établissements fermés, discutée comme un problème général de politique pénitentiaire : lorsque les places manquent, l'exécution se dégrade pour tous — encadrement, activités, préparation des sorties — et les finalités affichées de la peine deviennent plus difficiles à tenir. La pénologie ne fournit pas de solution mécanique à ces débats ; elle fournit les questions et les instruments d'évaluation qui permettent de les mener sérieusement.

L'essentiel
La pénologie étudie la peine en train de s'exécuter : deux logiques (milieu fermé, milieu ouvert avec ses mécanismes — travail d'intérêt général, probation, surveillance électronique), des aménagements discutés (libération conditionnelle comme liberté contrôlée et révocable), et la surpopulation comme problème général d'exécution, sans viser aucun pays ni établissement.

Exemple — Dossier pénologique fictif — un parcours d'exécution raisonné en mécanismes, sans durée chiffrée

```
DOSSIER D'ÉCOLE (personne, faits et parcours fictifs)
M. B., condamné fictif pour des faits d'atteinte
aux biens, exécute une sanction privative de liberté.
Le dossier raisonne en ÉTAPES RELATIVES uniquement :
aucune durée n'est énoncée ni supposée.

ÉTAPE 1 — ARRIVÉE ET ÉVALUATION
Situation examinée : liens familiaux, santé,
formation, dettes liées au préjudice à réparer.
Un projet d'exécution est discuté avec l'intéressé.
ÉTAPE 2 — EXÉCUTION EN MILIEU FERMÉ
Activités proposées : travail en atelier fictif,
formation qualifiante fictive, maintien des liens
familiaux par les dispositifs prévus à cet effet.
ÉTAPE 3 — PRÉPARATION DU RETOUR
Questions traitées AVANT la sortie : logement,
ressources, réparation du préjudice, relais
d'accompagnement identifié dans la commune fictive.
ÉTAPE 4 — MODALITÉ EN MILIEU OUVERT (discutée)
Hypothèse étudiée : fin de parcours sous probation
fictive — obligations écrites, contrôles réguliers,
révocation possible en cas de manquement.
ÉTAPE 5 — FIN DE MESURE ET BILAN
Ce que l'évaluation compare : parcours tenu,
réparation accomplie, absence ou présence
de nouveau signalement — sans promesse de résultat.
```

À retenir

- Milieu fermé / milieu ouvert : deux logiques d'exécution, chacune avec ses effets propres, protecteurs et délétères, à évaluer.
- Travail d'intérêt général, probation, surveillance électronique : des mécanismes d'exécution en milieu ouvert, nommés comme notions générales.

• Libération conditionnelle = liberté sous conditions et sous contrôle, révocable ; la surpopulation dégrade toutes les finalités de l'exécution.

Exercice

Un débat fictif oppose deux intervenants : le premier soutient que « toute exécution en milieu ouvert est un laxisme », le second que « le milieu fermé ne sert jamais à rien ». En t'appuyant sur la leçon, montre que les deux affirmations sont des slogans, et formule la question pénologique correcte que chacune écrase.

✔ Corrigé

Le premier slogan confond le lieu d'exécution avec l'absence de sanction : le milieu ouvert reste une exécution — obligations écrites, contrôles, révocation possible en cas de manquement — et le travail d'intérêt général ou la probation imposent des contraintes réelles et vérifiables. Le second slogan ignore les fonctions que le milieu fermé remplit dans certains cas — protection immédiate, lisibilité de la réponse à des faits graves, temps d'évaluation — et il écrase la diversité des publics et des parcours. La question pénologique correcte n'est pas « fermé ou ouvert, en principe ? » mais : « pour quel type de situation, avec quel encadrement, et au vu de quels effets comparés mesurés — réparation, retour à la vie libre, nouveaux signalements — telle modalité d'exécution atteint-elle mieux les finalités que la société assigne à la peine ? » C'est une question empirique et graduée ; les deux slogans la remplacent par des camps, ce qui est précisément ce que la pénologie apprend à refuser. Réflexion pédagogique sur des données fictives — la criminologie décrit et discute, elle ne juge ni les personnes ni les situations réelles.

Leçon 7 — Délinquance des mineurs : réponses juridiques et sociales (aperçu)

Lorsque l'auteur d'un fait répréhensible est un mineur, toutes les disciplines rencontrées dans ce cours changent de centre de gravité. Le mineur n'est pas un adulte en miniature : il est une personne en développement, titulaire d'un statut protecteur que les cours DRO-L1-17 et DRO-L2-05 ont déjà posé — il n'est pas question ici de seuils, qui relèvent des textes, mais du principe. De ce statut découle une idée discutée dans toutes les politiques criminelles : la primauté de l'éducatif, c'est-à-dire l'idée que la réponse à un acte commis par un mineur doit viser d'abord sa construction — comprendre, éduquer, réparer — plutôt que sa seule punition. Ses partisans soutiennent qu'un parcours n'est pas une nature, et que les réponses purement répressives enferment précocement dans l'étiquette étudiée en leçon 2. Ses critiques objectent que les victimes existent aussi face aux mineurs, que l'impunité perçue nourrit l'insécurité, et que l'éducatif sans exigence ni cadre cesserait d'être une réponse.

Concrètement, les réponses se décrivent comme une gradation, et c'est cette gradation qui fait la matière de la leçon. Au premier niveau, des réponses de rappel et de réparation : rappel solennel de la règle, excuses et réparation du préjudice lorsque la victime y consent, engagement tenu sous le regard d'un adulte référent. Au deuxième niveau, des mesures éducatives : suivi par un service éducatif, obligations

de formation ou d'activité, encadrement renforcé des temps libres, travail avec la famille — car le mineur vit dans un milieu, et répondre sans ce milieu revient souvent à répondre à côté. Au niveau le plus intense, des réponses de placement ou, pour les situations les plus préoccupantes, des réponses privatives dans des cadres spécialisés, que leurs partisans réservent aux cas où les autres réponses ont échoué ou sont inadaptées, et que leurs critiques surveillent au nom du statut protecteur. À chaque niveau, la même question : la réponse est-elle proportionnée, expliquée au mineur, et laisse-t-elle une voie de retour réelle ?

Le regard criminologique ajoute deux prudences. La première tient à la mesure : une grande partie des conduites répréhensibles des adolescents sont des conduites d'essai, liées à l'âge et au groupe, qui cessent d'elles-mêmes à l'entrée dans la vie adulte pour la plupart des parcours — ce que les études de cohortes décrivent comme un phénomène largement transitoire, sans que cela excuse aucun fait ni efface aucune victime. La seconde tient à la réaction : plus la réponse institutionnelle est précoce et stigmatisante, plus elle risque de transformer une conduite passagère en identité durable — c'est l'enseignement de l'étiquetage appliqué aux mineurs, et la raison pour laquelle la proportionnalité y est encore plus décisive que pour les adultes. La politique criminelle des mineurs est donc un art de la mesure : répondre à chaque fait, fermement et vite si nécessaire, mais avec l'instrument le moins enfermant qui soit efficace — débat permanent, que cette leçon présente sans le clore.

L'essentiel
Le mineur est une personne en développement, titulaire d'un statut protecteur : la réponse à ses actes est graduée (rappel et réparation, mesures éducatives, réponses intenses en dernier ressort), guidée par la primauté discutée de l'éducatif, et surveillée par deux prudences criminologiques — le caractère souvent transitoire des conduites adolescentes, et le risque d'étiquetage précoce.

Exemple — Dossier mineur fictif et sobre — des réponses graduées raisonnées et discutées

```
DOSSIER D'ÉCOLE (adolescent, faits et services fictifs)
Un adolescent fictif est mis en cause pour avoir
abîmé du mobilier communal fictif avec des camarades.
Fait léger, aucun antécédent connu dans le dossier.
Aucun âge n'est énoncé : seul compte le statut de mineur.

RÉPONSE DE NIVEAU 1 (rappel et réparation) — retenue
Convocation avec ses parents fictifs : le fait est
nommé clairement, la règle rappelée. Réparation :
participation encadrée à la remise en état du lieu,
et remboursement progressif des frais par des tâches
adaptées, avec l'accord de la commune fictive.
RÉPONSE DE NIVEAU 2 (mesures éducatives) — en réserve
Si la réponse de niveau 1 échoue ou si de nouveaux
faits surviennent : suivi éducatif fictif, obligations
d'activité, travail avec la famille sur les temps
et les fréquentations.
RÉPONSE INTENSE (placement) — écartée et motivée
Disproportionnée ici : fait léger, premier dossier,
famille présente. La motiver par écrit fait partie
de la réponse : la gradation se justifie, elle
ne s'applique pas automatiquement.

CE QUE LE DOSSIER SURVEILLE
Que la réparation profite à la victime (la commune
fictive), que l'adolescent comprenne sans être
enfermé dans une étiquette, et que le groupe de
camarades ne transforme pas l'épisode en titre de gloire.
```

À retenir

- Statut protecteur du mineur : la réponse vise d'abord l'éducation et la réparation, sans nier ni le fait ni la victime.
- Gradation : rappel et réparation, puis mesures éducatives, puis réponses intenses en dernier ressort — chaque niveau se motive.
- Deux prudences : conduites adolescentes souvent transitoires ; une réaction trop stigmatisante peut fabriquer la carrière qu'elle prétend prévenir.

Exercice

Face au dossier d'école de l'exemple, un commentateur fictif s'indigne : « Réparer un banc, ce n'est pas une réponse, c'est une récompense. Il fallait frapper fort dès le premier fait. » Discute cette position en mobilisant la gradation et les deux prudences criminologiques de la leçon, sans nier la réalité du préjudice subi par la commune fictive.

✔ Corrigé
La réponse de niveau 1 n'est pas une absence de réponse : le fait est nommé devant l'adolescent et sa famille, la règle est rappelée solennellement, et la réparation exige un effort réel — remise en état encadrée, remboursement progressif — qui profite directement à la victime, la commune fictive, dont le préjudice est ainsi reconnu et réparé concrètement. « Frapper fort dès le premier fait » méconnaît ensuite les deux prudences de la leçon : d'une part, les conduites adolescentes de ce type sont le plus souvent transitoires dans les parcours observés par les études de cohortes, et une réponse intense appliquée à un fait léger et isolé serait disproportionnée ; d'autre part, la théorie de l'étiquetage avertit qu'une réaction précoce et stigmatisante peut transformer un épisode en identité durable et fermer les voies de retour — famille, école, activités — qui sont précisément les facteurs de sortie. La gradation n'interdit pas de frapper fort : elle réserve les réponses intenses aux situations où les niveaux précédents ont échoué ou sont manifestement inadaptés, et elle exige que ce choix soit motivé. C'est une exigence de proportion, pas de faiblesse. Réflexion pédagogique sur des données fictives — la criminologie décrit et discute, elle ne juge ni les personnes ni les situations réelles.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — TD 1 — Une hausse qui n'en est peut-être pas une : lire deux séries fictives

Une préfecture fictive publie deux séries d'école. Série A (faits enregistrés par les services fictifs) : 120 faits une première période de référence, puis 150 la suivante, soit une hausse de 25 %. Série B (enquête de victimation fictive parallèle, mêmes zones) : 90 victimations déclarées sur 600 personnes interrogées la première fois, puis 92 sur 600 la seconde fois — des taux d'environ 15,0 % puis 15,3 %, pratiquement stables. Un éditorial conclut : « La criminalité explose de 25 % dans la préfecture. » Travail demandé : 1) vérifie les calculs des deux séries ; 2) explique pourquoi les deux séries peuvent être exactes en même temps sans se contredire ; 3) formule deux hypothèses compatibles avec ces deux séries ; 4) rédige la phrase que l'éditorial aurait dû publier.

✔ Corrigé du TD 1
1) Calculs : série A, de 120 à 150, l'augmentation est de 30 faits, soit 30 / 120 = 25 % : exact. Série B : 90 / 600 = 15,0 % et 92 / 600 ≈ 15,3 % : l'écart entre les deux enquêtes est d'environ 0,3 point, c'est-à-dire pratiquement stable à l'échelle d'un échantillon d'école. 2) Les deux séries ne mesurent pas la même chose : la série A compte des faits qui ont franchi toute la chaîne (perçus, signalés, enregistrés), la série B interroge directement un échantillon sur les faits vécus, signalés ou non. Elles peuvent donc diverger sans qu'aucune soit fausse : la chaîne d'enregistrement a pu devenir plus perméable pendant que le phénomène vécu restait stable. 3) Hypothèses compatibles : d'une part, une propension accrue à signaler (campagne d'information fictive, meilleur accueil des victimes au sens de la leçon 4) aurait fait entrer dans les registres des faits auparavant tus ; d'autre part, un changement de pratique d'enregistrement (catégories élargies, saisies plus systématiques) aurait produit le même effet sans aucun changement du vécu. Une vraie hausse des faits concentrée hors échantillon resterait également possible : les deux séries ne permettent pas d'exclure toutes les hypothèses, et le dire fait partie de la réponse. 4) Phrase correcte : « Dans cette préfecture fictive, les faits enregistrés augmentent de 25 % entre les deux périodes, alors que l'enquête de victimation fictive reste stable : l'évolution peut tenir à la propension à signaler autant qu'aux faits eux-mêmes, et seule une analyse croisée des sources permettrait de trancher. » L'éditorial confondait la criminalité enregistrée avec la criminalité tout court : c'est l'erreur centrale que la leçon 3 apprend à repérer. Réflexion pédagogique sur des données fictives — la criminologie décrit et discute, elle ne juge ni les personnes ni les situations réelles.

TD 2 — TD 2 — Construire un mini-programme de politique criminelle et le critiquer soi-même

Une commune fictive constate, par ses relais associatifs fictifs, des tensions récurrentes autour d'un marché fictif : petits vols de marchandises signalés par les commerçants, attroupements de jeunes désœuvrés aux abords, sentiment d'insécurité des usagers. En t'inspirant du dossier d'école de la leçon 5 (sans le recopier), propose un mini-programme articulant au moins une mesure de chaque pilier pertinent à l'échelle communale, précise comment chaque mesure serait évaluée, puis rédige la critique la plus forte qu'un adversaire du programme pourrait lui opposer pour chaque mesure, avec ta réponse. Aucune mesure ne doit viser nommément un groupe de personnes : on répond à des situations, pas à des identités.

✔ Corrigé du TD 2
Programme possible. Prévention sociale : ouverture encadrée d'un espace d'activités pour les jeunes désœuvrés des abords du marché, avec des animateurs fictifs et un créneau régulier ; évaluation par la fréquentation réelle et par l'évolution des signalements d'attroupements, sans confondre corrélation et effet prouvé. Prévention situationnelle : réorganisation des allées et des étals du marché fictif, éclairage des zones d'ombre, procédure simple et commune de mise à l'abri des marchandises le soir ; évaluation par le nombre de vols signalés par les commerçants volontaires avant et après, en gardant à l'esprit le risque de déplacement vers d'autres lieux, qui doit lui-même être observé. Réinsertion : le programme communal ne juge pas, mais il peut proposer aux services compétents un relais fictif d'accompagnement — formation courte et tâches encadrées — pour les personnes en fin de parcours de sanction qui reviennent dans le quartier ; évaluation par les parcours effectivement accompagnés jusqu'au bout. Critiques et réponses. Contre la prévention sociale : « vous récompensez ceux qui gênent » — réponse : la mesure vise une situation (des jeunes sans activité à des heures fixes), ouverte à tous, sans désigner aucune personne, et elle protège les commerçants autant qu'elle occupe les jeunes. Contre la situationnelle : « vous déplacerez le problème chez les voisins » — réponse exacte à intégrer : c'est pourquoi le dispositif prévoit l'observation des abords et une concertation avec les quartiers voisins fictifs, au lieu de proclamer un succès local. Contre la réinsertion : « et les victimes d'abord ? » — réponse : la réparation des préjudices relève de la décision de justice ; le relais communal n'efface rien, il prépare un retour qui aura lieu de toute façon, et la leçon 4 rappelle que prévenir les victimisations futures est aussi une politique en faveur des victimes. Le point méthodologique du TD : un programme qui contient sa propre critique et son évaluation est déjà supérieur à un programme qui se contente d'annoncer des intentions. Réflexion pédagogique sur des données fictives — la criminologie décrit et discute, elle ne juge ni les personnes ni les situations réelles.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — TP — Protocole complet d'une enquête de victimation d'école, chiffrée et critiquée

Tu es chargé de concevoir, pour un quartier fictif, le protocole d'une enquête de victimation d'école et d'en simuler les résultats. Livrables : 1) le protocole (population fictive visée, mode de tirage de l'échantillon, questions posées — fait vécu, signalement, raisons du signalement ou du non-signalement —, garanties d'anonymat) ; 2) les résultats fictifs suivants, à analyser : échantillon de 250 personnes ; 35 victimations déclarées ; 14 plaintes parmi elles ; calcule le taux de victimation dans l'échantillon, le taux de plainte et la part estimée de chiffre noir dans l'enquête ; 3) la liste écrite des limites de l'enquête et la phrase de conclusion maximale que ces chiffres autorisent.

✔ Attendus du TP 1
Protocole attendu. Population fictive : les résidents du quartier fictif tirés au sort sur une liste d'adresses fictive, de manière à ne pas interroger seulement les volontaires, qui ne ressemblent jamais à l'ensemble. Questions posées dans l'ordre : pendant la période de référence de l'enquête d'école, avez-vous subi tel type de fait (liste lue à voix haute, en termes sobres et généraux) ; l'avez-vous signalé ; si oui, à qui et avec quel accueil perçu ; si non, pour quelle raison principale. Garanties : anonymat annoncé avant la première question, aucune coordonnée conservée avec les réponses, droit de ne pas répondre à toute question rappelé au début. Calculs : taux de victimation dans l'échantillon : 35 / 250 = 14 % des répondants. Taux de plainte : 14 / 35 = 40 % des victimations déclarées. Part estimée de chiffre noir dans l'enquête : 35 - 14 = 21 victimations non signalées, soit 21 / 35 = 60 %. Limites écrites : échantillon d'école de petite taille, donc marges d'incertitude larges ; mémoire des répondants imparfaite (oublis, télescopage des périodes) ; personnes injoignables ou refusant de répondre, dont on ignore si elles ont été davantage victimes ; déclaratif — l'enquête mesure des réponses sincères autant que possible, pas des faits établis ; les raisons de non-signalement sont données par les répondants et doivent être rapportées comme leurs raisons, non comme des vérités administratives. Conclusion maximale autorisée : « Dans cette enquête fictive menée auprès de 250 personnes, 14 % des répondants déclarent au moins une victimation sur la période de référence, et 60 % des victimations déclarées n'auraient pas été signalées : ces ordres de grandeur, propres à l'exercice, illustrent le mécanisme du chiffre noir et ne décrivent aucun quartier réel. » Toute phrase plus forte — a fortiori toute comparaison avec un lieu réel — dépasse ce que le protocole autorise. Réflexion pédagogique sur des données fictives — la criminologie décrit et discute, elle ne juge ni les personnes ni les situations réelles.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Enquête autodéclarée d'école : dans un établissement fictif, 200 élèves répondent anonymement à un questionnaire fictif ; 24 déclarent avoir commis, pendant la période de référence, un acte léger que la règle réprime (détérioration mineure ou soustraction de petit matériel). Calcule la proportion de déclarations, puis explique en quelques lignes ce que cette proportion mesure et ne mesure pas, et pourquoi l'anonymat est ici une condition de méthode et pas un simple confort.

✔ Corrigé
Proportion : 24 / 200 = 12 % des répondants déclarent au moins un tel acte dans cette enquête fictive. Ce qu'elle mesure : des déclarations recueillies dans des conditions données — un questionnaire, un vocabulaire, un climat de confiance — au sein de cet échantillon d'école. Ce qu'elle ne mesure pas : la proportion réelle des auteurs, car certains répondants peuvent taire un acte même sous anonymat (biais de désirabilité : on déclare plus facilement ce qui semble pardonnable), d'autres peuvent au contraire exagérer par jeu ou par provocation, et l'échantillon ne représente que lui-même. L'anonymat est une condition de méthode parce que l'objet mesuré est par définition caché : sans garantie crédible qu'aucune réponse ne pourra être rattachée à une personne, la plupart des répondants concernés se tairaient, et l'enquête mesurerait seulement le courage ou l'imprudence des uns. C'est le même raisonnement qu'en leçon 3 : la qualité d'un chiffre criminologique se juge d'abord aux conditions qui l'ont produit. Réflexion pédagogique sur des données fictives — la criminologie décrit et discute, elle ne juge ni les personnes ni les situations réelles.

Exercice 2

Une seconde enquête fictive recense, pour un campus fictif, 60 victimations déclarées, dont 15 ont donné lieu à une plainte. Calcule le taux de plainte et la part de chiffre noir estimée dans cette enquête. Puis réponds : un lecteur conclut « les étudiants de ce campus ne font pas confiance aux services, voilà l'explication du chiffre noir ». Pourquoi cette conclusion dépasse-t-elle les données, et quelles questions supplémentaires l'enquête aurait-elle dû poser pour la tester ?

✔ Corrigé
Calculs : taux de plainte = 15 / 60 = 25 % des victimations déclarées. Chiffre noir estimé dans l'enquête : 60 - 15 = 45 victimations non signalées, soit 45 / 60 = 75 %. La conclusion du lecteur dépasse les données parce que l'enquête fictive, telle qu'elle est décrite, compte des signalements mais n'a pas recueilli les raisons des non-signalements : or la défiance n'est qu'une explication parmi d'autres — fait jugé léger, préjudice jugé faible, affaire réglée directement, démarche perçue comme inutile ou trop longue, méconnaissance du lieu de signalement, volonté de ne pas nuire à une personne connue. Attribuer le chiffre noir à la seule défiance sans avoir posé la question, c'est remplir un silence des données par une opinion. Pour tester l'hypothèse, l'enquête aurait dû demander à chaque répondant non plaignant sa raison principale (liste proposée plus réponse libre), puis distinguer les raisons tenant à la confiance envers les services de celles tenant au fait lui-même ou aux circonstances. C'est seulement avec cette ventilation que la phrase du lecteur deviendrait une hypothèse étayée — et encore, propre à cet échantillon fictif. Réflexion pédagogique sur des données fictives — la criminologie décrit et discute, elle ne juge ni les personnes ni les situations réelles.

Exercice 3

Dossier d'école : à la sortie d'une procédure fictive concernant un mineur, deux articles de presse fictifs paraissent. Le premier titre : « Encore un jeune relâché : la réponse éducative a échoué. » Le second : « Enfin une réponse qui éduque au lieu

d'enfermer. » À l'aide des leçons 2 et 7, explique pourquoi ces deux titres, à partir du même fait, commettent la même erreur de raisonnement, et rédige le titre qu'un journal prudent aurait choisi.

✔ Corrigé
Les deux titres transforment une décision unique en verdict général sur une doctrine. Le premier déduit d'un cas que la réponse éducative « a échoué », sans connaître ni le contenu de la mesure, ni le parcours, ni ce qu'une autre réponse aurait produit : c'est l'anecdote érigée en évaluation, que la pénologie et la leçon 5 refusent. Le second commet l'erreur symétrique : il célèbre la même décision sans davantage d'éléments, comme si l'intention éducative garantissait le résultat. Les deux écrasent aussi la notion centrale de la leçon 7, la gradation : une réponse éducative n'est ni un laxisme ni un succès, c'est un niveau de réponse choisi pour une situation, dont la pertinence se discute sur ses motifs (fait, parcours, famille, victime) et dont l'efficacité ne s'apprécierait, méthodologiquement, que sur des parcours comparés et dans la durée — jamais sur un cas isolé. La leçon 2 ajoute le risque partagé des deux titres : coller au mineur une étiquette publique durable, « relâché » pour l'un, « sauvé » pour l'autre, alors que l'étiquetage enseigne que ces identités assignées pèsent sur les trajectoires. Titre prudent possible : « Réponse éducative pour un mineur mis en cause : une décision graduée dont les effets se mesureront au parcours. » Réflexion pédagogique sur des données fictives — la criminologie décrit et discute, elle ne juge ni les personnes ni les situations réelles.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle est la différence de nature entre la criminologie et la criminalistique ?

   A) La criminologie sert l'enquête concrète sur les traces, la criminalistique étudie le phénomène en général

   B) La criminologie étudie le phénomène criminel pour le comprendre ; la criminalistique met des techniques au service d'une enquête précise

   C) Il n'y en a aucune : ce sont deux noms de la même discipline

2. Comment le cours présente-t-il la théorie de Lombroso sur le « criminel-né » ?

   A) Comme un savoir encore discuté mais partiellement confirmé par les mesures modernes

   B) Comme une théorie historique réfutée : méthode biaisée et aucun signe confirmé

   C) Comme une théorie que le cours ne mentionne pas du tout

3. Chez Merton (lecture reformulée dans le cours), d'où naît la « tension » ?

   A) De l'écart entre les buts fortement valorisés par la société et l'inégalité des moyens légitimes d'y parvenir

   B) De la seule faiblesse des contrôles exercés par la famille

   C) De caractères physiques hérités qui prédisposeraient certains individus

4. Qu'est-ce que le chiffre noir ?

A) Le nombre de faits enregistrés pendant la nuit

B) L'écart entre les faits commis et les faits qui parviennent à la connaissance des institutions et y sont enregistrés

C) La part des dossiers classés sans suite par les juridictions

5. Une hausse de 25 % des faits enregistrés permet-elle de conclure à une hausse de 25 % des faits commis ?

A) Oui, si les statistiques sont officielles

B) Oui, à condition que la hausse dépasse 20 %

C) Non : elle peut aussi refléter une meilleure propension à signaler ou un changement des pratiques d'enregistrement

6. À quoi servent les enquêtes de victimation ?

A) À interroger un échantillon sur les faits subis, signalés ou non, et sur les raisons du signalement ou du non-signalement

B) À remplacer définitivement les statistiques officielles, jugées inutiles

C) À identifier les auteurs des faits à partir des réponses des victimes

7. Qu'appelle-t-on victimisation secondaire ?

A) Une seconde atteinte commise par un autre auteur sur la même victime

B) Ce que le parcours institutionnel peut ajouter à l'atteinte initiale : mauvaise information, répétitions du récit, sentiment d'être mis en doute

C) La réparation financière accordée en second lieu par la juridiction

8. Dans le triangle de la politique criminelle, quelle distinction structure le pilier de la prévention ?

A) Prévention des mineurs et prévention des adultes

B) Prévention sociale (les conditions) et prévention situationnelle (les occasions)

C) Prévention publique et prévention privée

9. Laquelle de ces propositions décrit correctement la libération conditionnelle, au sens de la leçon 6 ?

A) Une liberté définitive et sans aucune obligation, accordée automatiquement

B) Une abolition de la peine pour bonne conduite supposée

C) Une exécution de la fin de la peine en liberté, sous conditions et sous contrôle, révocable en cas de manquement

10. Quelle est la logique directrice des réponses à la délinquance des mineurs, dans ce cours ?

A) Appliquer les mêmes réponses qu'aux adultes, en plus courtes

B) Une gradation motivée — rappel et réparation, mesures éducatives, réponses intenses en dernier ressort — guidée par le statut protecteur du mineur

C) Ne jamais répondre au premier fait, pour éviter toute étiquette

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La criminalistique (relève et analyse de traces) éclaire un dossier concret ; la criminologie observe et cherche à comprendre le phénomène dans son ensemble.

2. Réponse B — Lombroso est étudié comme une erreur fondatrice : ses comparaisons étaient biaisées et aucune mesure sérieuse n'a confirmé ses prétendus signes physiques.

3. Réponse A — Merton reformule l'anomie : quand les buts sont valorisés pour tous mais les voies légitimes inégalement ouvertes, l'écart devient plus probable pour les laissés-pour-compte des moyens.

4. Réponse B — Le chiffre noir désigne la partie du phénomène qui échappe à l'enregistrement, et il varie selon les faits et la propension des victimes à signaler.

5. Réponse C — La statistique officielle mesure le produit d'une chaîne ; sans croisement avec une enquête de victimation, aucune conclusion directe sur les faits commis n'est permise.

6. Réponse A — Elles font apparaître une partie du chiffre noir et documentent les raisons du non-signalement, en complément — et non en remplacement — des statistiques officielles.

7. Réponse B — La victimisation secondaire naît du traitement du dossier, non du fait initial ; elle dépend de choix d'organisation que l'on peut évaluer et corriger.

8. Réponse B — La prévention sociale agit sur les conditions de vie et les parcours ; la prévention situationnelle modifie les occasions — lieux, procédures, organisations.

9. Réponse C — La libération conditionnelle est présentée comme une modalité d'exécution graduée : liberté contrôlée et révocable, discutée entre partisans du retour progressif et critiques attentifs à son encadrement.

10. Réponse B — La gradation n'est ni faiblesse ni automatisme : chaque niveau se motive, et les réponses intenses sont réservées aux situations où les autres niveaux ont échoué ou sont inadaptés.

Résumé — les notions importantes

• La criminologie comprend le phénomène criminel (acte, auteur, victime, réaction sociale) sans juger ni enquêter ; chaque méthode a un angle mort que la discussion doit expliciter.

• Les théories explicatives sont des lectures rivales et critiquées : calcul classique, positivisme dont Lombroso réfuté, anomie et tension, apprentissage, contrôle social et étiquetage.

• Mesurer, c'est interroger une fabrication : statistiques officielles filtrées, chiffre noir discuté, victimation et autodéclaration comme correctifs à croiser.

• La victimologie distingue victimisation primaire et secondaire et organise les réponses en trois mécanismes : informer, accompagner, réparer.

• La politique criminelle arbitre entre prévention (sociale et situationnelle), répression et réinsertion, en disant ses parts, ses moyens et son évaluation.

• La pénologie compare les logiques du milieu fermé et du milieu ouvert et discute aménagements, alternatives et surpopulation comme un problème général

d'exécution.

• Pour les mineurs, le statut protecteur commande des réponses graduées et motivées, sous la double prudence du caractère souvent transitoire des conduites et du risque d'étiquetage.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — 1 Introduction Le crime, la criminologie et les méthodes

Chaîne : Emmanuelle Letellier · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Séance d'ouverture d'un cours de criminologie en français : elle pose l'objet de la discipline — le crime comme phénomène à étudier — et présente ses méthodes. C'est le compagnon direct de cette leçon 1, à regarder en gardant la grille des limites de chaque méthode.

https://www.youtube.com/watch?v=77uTDHJ2udk

Leçon 1 — Qu'est-ce que la criminologie ? La réponse en 2 minutes

Chaîne : Déclic Social · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Format très court qui définit la criminologie et la distingue des disciplines voisines. Utile en révision express avant l'exercice de la leçon : l'étudiant vérifiera que la définition donnée rejoint la distinction criminologie / droit pénal / criminalistique du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=0HISY4g7B4E

Leçon 2 — Criminologie S5 Séance 1

Chaîne : LangAdvance · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Première séance d'un cours universitaire semestriel de criminologie en français, consacrée à la présentation de la discipline et de son histoire. Elle accompagne le panorama des grandes écoles de la leçon 2, où chaque théorie doit être attribuée puis critiquée.

https://www.youtube.com/watch?v=3X7l8L39dOs

Leçon 4 — Sur Fun Mooc - Victimes : Introduction à la victimologie (jusqu'en juin 2022)

Chaîne : Focus Tv · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Présentation d'un cours en ligne académique d'introduction à la victimologie, centré sur la victime et son parcours. À relier aux notions de victimisation primaire et secondaire et aux trois mécanismes de réponse de la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=EsuU1kCC7gM

Leçon 6 — Au-delà des barreaux - Épisode 3 – Métier : agent de probation en communauté

Chaîne : Ministère de la Sécurité intérieure - MSI · Langue : Français · Niveau : Licence 2
Un épisode institutionnel québécois qui présente le métier d'agent de probation travaillant en milieu ouvert, dans la communauté. Cadre étranger signalé : il illustre concrètement la logique d'exécution en milieu ouvert étudiée dans la leçon 6, ses obligations et son accompagnement.

https://www.youtube.com/watch?v=tpAsZybKYNk

Sources et références

- Les ouvrages classiques de criminologie et de sociologie de la déviance, cités dans ce cours comme des repères historiques dont les idées sont reformulées et discutées : l'école classique (Beccaria), la sociologie de Durkheim et de Merton, les travaux de Sutherland sur l'apprentissage et la criminalité en col blanc, ceux de Becker sur l'étiquetage — à lire dans les éditions disponibles en bibliothèque universitaire.
- Les manuels universitaires francophones contemporains de criminologie, de pénologie et de politique criminelle (introductions générales aux sciences criminelles), pour approfondir les méthodes d'enquête, les théories et l'évaluation des politiques publiques de sécurité.
- Les revues scientifiques francophones de criminologie et de sciences sociales du pénal, où paraissent les recherches sur la mesure de la criminalité, les enquêtes de victimation et les évaluations de dispositifs de prévention et de réinsertion.
- Les travaux des institutions et observatoires de recherche consacrés aux questions de sécurité, de justice et de victimation, consultés pour leurs méthodes d'enquête et leurs protocoles — jamais pour en reprendre des chiffres dans ce cours, dont toutes les données sont fictives.
- Cours de la même bibliothèque à relire en amont : DRO-L1-17 (Introduction au droit pénal), DRO-L2-05 (Droit pénal général) et DRO-L2-06 (Droit pénal spécial), dont le présent cours prolonge le propos par le regard des sciences criminelles.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !